

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1887

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור עישון ברכב שנמצא בו קטין שטרם מלאו לו 15 שנים),
התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 169 ד.1. בפקודת התעבורה¹, אחרי סעיף 169 יבוא :

"איסור עישון ברכב 169 ד. (א) לא יחזיק אדם מוצר עישון כשהוא דלוק או שנמצא בו קטין מופעל, לפי העניין, בעת שהותו ברכב שנמצא בו קטין שטרם מלאו לו 15 שנים ; לעניין זה, "מוצר עישון" – כהגדרתו בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג–1983².

(ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – קנס 500 שקלים חדשים.

(ג) הוראות חוק זה באות להוסיף על כל הוראה בדבר איסור עישון שנקבעה בכל דין ולא לגרוע ממנה."

דברי הסבר

החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים ולחשיפה לעישון, התשמ"ג–1983, חל על רכב המשמש להוראת נהיגה או להסעה ציבורית, כלומר לא חל על רכב פרטי. קטינים השוהים ברכב שמעשנים בו הם למעשה "בני ערובה" להתנהגות חסרת האחריות של הנהגים והנוסעים האחרים ברכב, והם ניזוקים עקב החשיפה לעישון הפסיבי. מצב זה הינו בלתי נסבל וראוי להגן על הקטינים בחקיקה. לפיכך, מוצע לאסור עישון ברכב שנמצא בו קטין שטרם מלאו לו 15 שנים. כמו כן, מוצע לקבוע כי הפרת ההוראות המוצעות תהיה עבירה פלילית שניתן להטיל קנס על העובר עליה בסך 500 ש"ח.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
² ס"ח התשמ"ג, עמ' 38.

ההסדר המוצע עולה בקנה אחד עם המגמה ההולכת וגדלה במדינות אחרות בעולם, כגון חלק ממדינות ארצות הברית, אוסטרליה, ובריטניה, אשר אוסרות עישון ברכב אשר שוהים בו קטינים. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש, על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/1677/23; פ/1085/24; פ/664/25).

הצעת החוק זהה לפ/664/25 לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)